WONIT Electronics

규 정

계 약 규 정	제정일자	1992. 8. 29.

제 · 개정 이력

관리구분	

개정번호	개정일자	변 경 내 용	작 성	검 토	승 인
1	1993. 8.13.	정부 계약제도 변경에 따른 규정 보완	신 한 옥	김 응 완	이 호 림
2	1995.12. 9.	계약 보증금 산출기준의 변경	이 효 우	이 재 성	이 호 림
3	1997. 1.22.	업무중요도에 따른 위원장 변경 및 위원의 탄력적 운영	이 기 영	이 재 성	최 대 용
4	1997. 3. 3.	체계 단순화 및 계약 업무 유연성 확대	이 기 영	이 재 성	최 대 용
5	1999. 4.28.	개방형 등록업체제도로의 전환 및 경영환경 및 정부회계제도 변화에 따른 규정정비	문 홍 량	이 상 준	서 사 현
6	2000. 3. 1.	사규통합에 따른 문서체계 변경	김 광 우	이 인 수	정 연 동
7	2001. 1. 1.	정보통신망을 이용한 입찰공고 추가	유 명 준		정 연 동
8	2001.11.30.	기업규제혁파 관련 산자부 지시사항에 따른 일부 규정 정비	유 명 준	문 홍 량	정 연 동
9	2003. 3.28.	직제변경(부사장직제폐지)으로 계약심의위원회 구성 변경	홍 종 일	문 홍 량	이 계 순
10	2004. 4.16.	계약규정 전면 개편(계약투명성 및 제도혁신) 에 따른 규정정비	최 기 옥	김 성 태	임 창 건
11	2004. 5.24.	소액계약 업무기준 정립	최 기 옥	김 성 태	임 창 건
12	2004.12.16.	계약규정 전면 개편 후 보완 개정(견적서 징구, 재입찰참가자격, 예비가격기초금액결정, 발주처 조건과 일치, 부정당업자 제재 등)	최 기 옥	김 성 태	임 창 건

WONIT Electronics

규 정

계 약 규 정	제정일자	1992. 8. 29.

제 · 개정 이력

관리구분	

개정번호	개정일자	변 경 내 용	작 성	검 토	승 인
13	2005.11.16.	'중소기업지원절차서' 및 '주문자위탁생산 계약 절차서' 시행 근거 신설	이 효 우	김 성 태	임 창 건
14	2006. 1.17.	계약심의위원회 구성 및 결과보고 전결권 조정	이 효 우	김 성 태	임 창 건
15	2006. 3.30.	상제품 발주계약 의뢰시 사업시행계획서 사후 제출 가능문구 신설	최 규 옥	김 성 태	임 창 건
16	2007. 3.23.	계약규정 전면 개정(규정명칭 변경, 조문 재배열, 소액수의 계약시 공개견적 입찰방식 도입, 차액보증금제 신설, 사업부서 직접계약 가능금액 상향 조정, 입찰방법결정권 사업부서 이양 등)	최 규 옥	고 시 병	이 희 택
17	2009. 5.13.	사내위원회 일괄 정비에 따른 문구 변경, 중소기업자간 경쟁제품 입찰 관련 근거 명시, 선급금보증금 산출 방식 현실화 등	박 주 학	고 시 병	전 도 봉
18	2010. 7.30.	기획재정부「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제정(국가계약법 준용)에 따른 계약규정 전면 개정	박 주 학	고 시 병	전 도 봉
19	2014. 6.19.	적용범위 예외 단서 추가 및 정부보관금 취급규칙 내용을 반영한 제보증금의 반환 기준 개정	석 낙 신	이 준 태	김 병 일
20	2017. 4.10.	준시장형 공기업 지정에 따른 「공기업 · 준정부기관 계약사무규칙」 법령 반영	장 항	이 동 석	홍 종 일
21	2019. 4.19.	해외공사 수주 · 수행 시 수의계약 근거 명시, 최저가격 낙찰제 폐지	이 성 우	전 병 우	조 용 래
22	2019.11.12.	경쟁적 대화에 의한 낙찰제 신설, 단가계약의 입찰보증금 기준 명시, 복수예비가격기초금액 결정 기준 및 소액계약체결 기준금액 변경	이 성 우	전 병 우	조 용 래

WONIT Electronics

규 정

계 약 규 정	제정일자	1992. 8. 29.

제 · 개정 이력

관리구분	

개정번호	개정일자	변 경 내 용	작 성	검 토	승 인
23	2020. 5.20.	업체등록의 예외 근거 마련, 계약예규 개정에 따른 선금금 운영기준 적용, 협상에 의한 계약시 협상순위 선정기준 적용, 복수예비가격기초금액 결정기준 명확화	이 성 우	전 병 우	조 용 래
24	2020.12.29.	전자계약서의 인지세 공동부담(100분의50) 근거 마련, 중소기업 기술 보호를 위한 비밀유지협약체결 의무화	이 성 우	전 병 우	조 용 래
25	2022. 4.21.	청렴·공정계약 시행내용 반영, 우선구매제도 및 지역 기업 우대기준 법적근거 반영, 정부권장정책 이행여부 검토 의무화, 선금지급대상 명확화	최 용 근	김 미 경	김 봉 균
26	2022.12. 8.	하도급법/상생협력법에 따른 공급원가 상승분 반영 근거 마련, 하도급법 적용 기준 명확화 등 법령에 근거한 문구 정비, 불공정계약에 따른 징계 및 변상 책임 명시, 이해충돌방지법에 따른 수의계약 체결 제한 여부 확인, 기술보호 강화, 국제계약 근거 명시	김 미 경	김 봉 균	김 장 현
27	2024. 2.23.	하도급법/상생협력법에 따른 납품대금 연동제 반영	최 용 근	신 수 행	정 수 옥
28	2024.12.30.	발주처 하도급 사전승인 절차 명시, 입찰담합 신고 자 보호 및 들러리 요청 등 관여 행위 금지 반영, 공정계약 심의위원회 신설, 기술자료 비밀유지계약 의무화, 계약사무 조달청 위탁사유 발생 시 절차 및 주관부서 명확화	김 민 영	정 수 옥	박 상 형
29	2025. 7. 28.	계약규정 전면 개정(규정명칭 변경, 사규 체계 전 면 개편에 따른 조항 형식 정비 등, 추정 가격의 근거 마련, 입찰대리인의 지정기간 및 신분확인 절차 도입, 국가계약법에 따른 내용 현행화 등)	정 연 복	정 수 옥	박 상 형

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」의 시행에 필요한 세부 사항 및 WONIT Electronics가 발주하는 계약업무 처리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “추정가격”이란 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 국제입찰 대상여부 판단 기준 등으로 삼기 위해 예정가격이 결정되기 전 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제7조에 따라 산정된 가격을 말한다.
2. “예정가격”이란 입찰 또는 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 금액으로서 사정가격을 기초로 결정권자가 확정한 가격을 말한다.
3. “사정가격”이란 예산 범위 내에서 예정가격을 결정하기 위한 기초가격을 말한다.
4. “하도급법 적용대상 계약”이란 소프트웨어용역, 정보통신·전기공사 및 관련 제조 계약을 말한다.
5. “부정당업자”란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제27조제1항 각 호 외의 부분 전단에 해당하는 자를 말한다.
6. "계약담당자"란 「직무권한세칙」에 따라 WONIT Electronics(이하 "회사"라 한다)의 사장(이하 “사장”이라 한다)의 권한을 위임받아 계약에 관한 업무를 담당하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 회사가 발주하는 계약업무에 적용한다.

제4조(다른 법령 등과의 관계) 이 규정은 회사가 발주하는 계약업무에 관하여 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다) 등 다른 법령 또는 회사의 다른 규정에 특별히 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제5조(계약의 원칙) ① 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

② 사장은 계약을 체결할 때 이 규정 및 관계 법령에 따른 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 아니 된다.

③ 제2항을 위반하는 특약 또는 조건은 무효로 한다.

④ 사장은 관계 법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 계약의 시기·내용 등을 분할하여 체결할 수 없다.

제6조(청렴·공정계약) ① 계약담당자는 별지 제1호서식에 따른 청렴계약 및 공정거래 이행각서를 숙지시키고 이를 승낙한 자에 한정하여 입찰에 참가시켜야 하며, 청렴계약 및 공정거래 이행각서 및 별지 제2호서식에 따른 공정거래 서약서를 첨부하여 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항에 따른 청렴계약 및 공정거래 이행각서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 입찰·낙찰, 계약체결 및 계약이행 등의 과정(준공·납품 이후를 포함한다)에서 직접적·간접적으로 관계 직원에게 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공을 포함한다) 등을 제공하지 않겠다는 내용
2. 경쟁입찰에서 입찰가격의 유지 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합행위를 하지 않겠다는 내용 및 이를 위반하는 경우에는 회사가 입은 손해에 대해 배상의무를 진다는 내용
3. 청렴계약 및 공정거래 이행각서의 내용을 위반하는 경우 회사는 위반한 자에게 입찰참가자격 제한 조치, 해당 입찰·낙찰의 취소 및 해당 계약을 해제·해지할 수 있다는 내용

③ 제1항에 따른 공정계약 서약서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 계약상대자에게 금품, 향응 및 취업제공 등을 요구하는 행위 금지
2. 계약상대자에 대한 경영·인사 및 계약상대자와 제3자간 계약 내용에 대한 개입행위 금지
3. 계약과 직접적인 관련이 없는 의무를 부과하거나 회사의 부담을 전가하는 행위 금지
4. 입찰 시 들러리 요청 등 입찰담합 관여행위 금지
5. 그 밖에 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 "계약사무규칙"이라 한다) 등의 법령 및 회사의 사규를 위반하여 계약상대자의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 행위 금지

④ 사장은 제1항에 따른 청렴계약 및 공정거래 이행각서를 위반한 자에게 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 회사의 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 제한의 기준은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제76조를 준용한다.

⑥ 회사는 법, 시행령, 시행규칙 및 기획재정부 계약예규(이하 "계약예규"라 한다)를 위반하여 고의 또는 중과실로 불공정한 계약을 체결·집행한 임직원에게 「취업규칙」 제9조 및 제36조에 따른 책임 또는 제재를 부과한다.

제7조(계약에 관한 업무처리) 계약에 관한 회사의 업무처리는 회사의 전자입찰시스템

(https://www.power-ec.com)(이하 "전자입찰시스템"이라 한다)을 이용하여 수행함을 원칙으로 한다. 다만, 계약업무의 효율성을 도모할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

제8조(입찰참가자의 자격 제한) 제7조에 따라 전자입찰시스템을 이용하여 계약에 관한 업무를 수행할 경우 입찰 및 계약업무의 편의를 위해 계약담당자는 입찰참여 사전등록제도에 따라 등록을 마친 업체에 한정하여 입찰에 참여하게 할 수 있다.

제9조(계약담당자) 이 규정에서 정하지 않은 발주계약업무에 관한 사항에 대해서는 사장 또는 계약담당자가 이 규정의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 결정한 바에 따른다.

제10조(이해충돌의 방지) 임직원은 「공직자의 이해충돌 방지법」을 준수해야 한다.

제11조(공정계약 심의위원회의 설치 및 구성) ① 사장은 계약방법에 관한 중요한 사항 등을 심의하고 시행령 제94조 각 호에 관한 자문에 응하게 하기 위하여 공정계약 심의위원회를 구성하여 운영한다.

② 공정계약 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 별도의 기준으로 정한다.

제2장 추정가격 및 예정가격

제12조(추정가격의 산정) 계약담당자는 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 추정가격을 산정하되, 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 공사계약: 회사가 직접 지급할 재료로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액
2. 단가계약: 해당 물품의 추정단가에 조달예정수량을 곱한 금액
3. 개별적인 조달요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약: 다음 각 목 중에서 선택한 금액
   가. 해당 계약의 직전 회계연도 또는 직전 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 직후 12개월 동안의 수량 및 금액의 예상변동분을 고려하여 조정한 금액
   나. 동일 회계연도 또는 직후 12개월 동안에 계약할 금액의 총액
4. 물품 또는 용역의 리스·임차·할부구매계약 및 총 계약금액이 확정되지 않은 계약: 다음 각 목의 어느 하나에 따른 금액
   가. 계약기간이 정해진 계약의 경우에는 총 계약기간에 대해 추정한 금액
   나. 계약기간이 정해지지 않거나 불분명한 계약의 경우에는 1개월분의 추정지급액에 48을 곱한 금액

5. 조달하려는 대상에 선택사항이 있는 경우에는 이를 포함하여 최대한 조달 가능한 금액

제13조(예정가격의 작성) ① 계약담당자는 경쟁입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대해 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두거나 전자입찰시스템에 입력하여야 한다.

② 계약담당자는 예정가격이 누설되지 않도록 하여야 한다.

③ 계약담당자는 다음 각 호에 해당하는 계약을 체결하려는 경우 예정가격을 작성하지 않거나 예정가격의 작성을 생략할 수 있다.

1. 예정가격을 작성하지 않는 계약
   가. 시행령 제79조제1항제5호에 따른 일괄입찰에 따른 계약
   나. 시행령 제98조제2호·제3호에 따른 실시설계 기술제안입찰 및 기본설계 기술제안입찰에 따른 계약
2. 예정가격의 작성을 생략할 수 있는 계약
   가. 시행령 제26조제1항제5호가목·바목에 따른 수의계약(다만, 시행령 제30조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외함)
   나. 시행령 제43조에 따른 협상에 의한 계약
   다. 시행령 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약
   라. 시행령 제70조에 따른 개산계약

제14조(예정가격의 결정기준) ① 사장 또는 계약담당자는 다음 각 호에 따라 예정가격을 결정하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우: 그 거래실례가격(법령의 규정에 따라 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 적정한 거래실례가격이 없는 경우: 원가계산에 의한 가격(계약의 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 계산)
3. 공사의 경우: 이미 수행한 사업을 토대로 축적한 실적공사비로서 사장이 인정한 가격
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 가격을 정할 수 없는 경우: 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격

② 사장 또는 계약담당자는 제1항에 따라 예정가격을 결정함에 있어 예정가격은 사업특성, 규모, 그 밖의 각종 여건 등을 고려하여 결정하여야 한다.

③ 그 밖에 예정가격 결정기준에 대한 자세한 내용은 시행령 제9조 및 시행규칙 제5조부터

제13조까지에 따른다.

제15조(예정가격산출기초조서의 작성) ① 계약담당자는 예정가격 결정에 앞서 예정가격산출기초조서를 작성한다.

② 제1항에 따른 예정가격산출기초조서상의 사정금액은 계약담당자의 조사가격 등에 따라 산출한다.

제16조(예정가격의 결정빙법) ① 예정가격은 계약대상의 총액에 대하여 결정한다.

② 제1항에도 불구하고 제59조에 따른 단가계약 또는 제46조에 따른 희망수량경쟁입찰의 경우에는 단가에 대하여, 단가계약 시 다수의 품목을 동시에 입찰에 부치는 경우에는 입찰품목의 단가의 합산에 대하여 예정가격을 결정한다.

③ 제14조제1항에 따른 거래실례가격에 따라 예정가격을 결정할 때는 일반관리비 및 이윤을 따로 가산할 수 없다.

④ 계약담당자는 원가계산을 스스로 하거나 전문 용역기관에 그 계산을 의뢰할 수 있으며, 원가계산에 따른 가격으로 예정가격을 결정할 경우에는 원가계산서를 작성해야 한다.

제17조(예정가격결정시의 세액합산 등) ① 예정가격에는 다음 각 호의 세액이 포함되어야 한다.

1. 「부가가치세법」에 따른 부가가치세
2. 「개별소비세법」에 따른 개별소비세
3. 「교육세법」에 따른 교육세
4. 「관세법」에 따른 관세
5. 「농어촌특별세법」에 따른 농어촌특별세

② 제1항을 적용할 때 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정하는 경우, 그 예정가격은 시행규칙 제6조제1항 또는 제2항에 따라 계산한 금액에 제1항 각 호의 세액을 합하여 계산한다. 이 경우 원가계산의 비목별 원재료의 단위당 가격은 제1항 각 호의 세액을 감한 공급가액으로 하며, 제1항제1호의 부가가치세는 해당 계약목적물의 공급가액에 부가가치세율을 곱하여 산출한다.

③ 제2항을 적용할 때 「부가가치세법」 제26조제1항 또는 「조세특례제한법」 제106조제1항에 따라 부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역을 공급하는 자와 계약을 체결하기 위하여 예정가격을 결정하는 경우, 해당 계약상대자가 부담할 비목별 원재료의 부가가치세 매입세액 해당액을 시행규칙 제6조제1항에 따라 계산한 금액에 합산한다.

④ 계약담당자는 「부가가치세법」에 따른 면세사업자와 수의계약을 체결하려는 경우에는

부가가치세를 제외하고 예정가격을 작성할 수 있다. 이 경우 계약담당자는 예정가격산출기초조서에 그 사유를 명시하여야 한다.

제18조(복수예비가격에 따른 예정가격 작성) ① 복수예비가격에 따른 예정가격 작성 시 계약담당자는 사정금액을 예비가격 기초금액으로 작성하고 이를 입찰공고 시 공개한다.

② 계약담당자는 제1항에 따른 예비가격 기초금액에 ±2% 상당금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 예비가격(이하 “복수예비가격”이라 한다)을 작성해야 한다. 이 경우 예비가격의 폭을 가능한 한 확대해야 하며, 예비가격 기초금액을 중심으로 위로 8개, 아래로 7개를 작성해야 한다.

③ 계약담당자는 입찰을 실시한 후 참가자 중에서 4명을 선정하여 복수예비가격 중 4개를 추첨토록 한 후, 추첨한 4개 예비가격의 산술평균가격을 예정가격으로 확정한다.

④ 유찰 등으로 재공고 입찰에 부치려는 경우 계약담당자는 복수예비가격을 다시 작성해야 한다.

제19조(예정가격의 변경) 계약담당자는 제35조에 따른 재공고입찰에도 불구하고 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우로서, 당초의 예정가격으로는 제22조에 따른 수의계약을 체결할 수 없는 때에는 당초의 예정가격을 변경하여 새로운 절차에 따른 경쟁입찰에 부칠 수 있다.

제3장 계약의 방법

제20조(경쟁방법 등) ① 계약담당자는 회사의 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려해 필요하다고 인정되면 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 경쟁은 입찰의 방법으로 해야 하며, 입찰을 하려면 미리 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따른 입찰은 선정하려는 업체 수보다 많은 유효한 입찰로서 성립한다.

④ 계약담당자는 특별히 정한 경우 이외에는 관련 법령 및 이 규정에서 정한 참가자격 제한 사유를 초과하여 부당하게 입찰참가자격을 제한할 수 없다.

제21조(일반경쟁입찰 외의 입찰) ① 계약담당자는 특별한 경우 계약체결을 위해 제20조제1항 단서에 따라 참가자의 자격을 제한하여 경쟁에 부치는 제한경쟁입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 제한경쟁입찰을 할 수 있는 경우 및 제한사항 등의 자세한 내용은 계약사무규칙 제6조, 시행령 제21조 및 제22조 및 시행규칙 제24조부터 제26조까지에 따른다.

② 계약담당자는 특별한 경우 계약체결을 위해 제20조제1항 단서에 따라 참가자를 사전에 지명(指名)하여 경쟁에 부치는 지명경쟁입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 지명경쟁입찰을 할 수 있는 경우 및 제한사항 등의 자세한 내용은 계약사무규칙 제9조, 시행령 제23조 및 제24조 및 시행규칙 제27조부터 제30조까지에 따른다.

제22조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제20조제1항 단서에 따라 특정업체와 계약을 체결하는 수의계약을 할 수 있는 경우 및 제한사항 등의 자세한 내용은 계약사무규칙 제6조제5항 제3호 및 제8조, 시행령 제26조부터 제32조까지 및 시행규칙 제32조부터 제37조까지에 따른다.

제4장 계약의뢰, 입찰 및 낙찰절차

제1절 계약의 의뢰

제23조(계약의뢰) ① 계약의뢰는 계약의뢰부서가 계약시스템을 이용하여 계약담당부서에 의뢰하는 것을 원칙으로 한다.

② 계약의뢰부서는 제1항에 따른 계약의뢰를 할 때 다음 각 호의 서류를 첨부해야 한다.

1. 사업시행 내부결재 문서
2. 시방서, 설계서 또는 규격서
3. 예산산출내역서
4. 사업시행계획서(다만, 물품구매계약으로서 납기가 촉박하다고 인정되는 경우 예정가격 결정 이전까지 첨부할 수 있음)
5. 세부 평가기준(다만, 기술평가가 필요한 계약으로서 2단계 경쟁 낙찰제 등의 낙찰자 결정방법을 채택하는 경우로 한정함)
6. 그 밖에 계약에 필요하다고 판단되는 서류

③ 계약의뢰부서는 업무처리에 통상적으로 필요한 기간을 고려하여 다음 각 호의 순서에 따라 계약의뢰를 해야 한다.

1. 계약검토: 1일(부・팀장 결재에 한하며, 결재단계마다 각 1일 추가)
2. 일상감사: 1일
3. 입찰공고기간: 7일
   가. 긴급입찰・재공고입찰의 경우: 5일
   나. 공사계약・협상에 의한 계약체결 방식의 계약의 경우: 7일 내지 40일(계약내용에 따름)

4. 계약체결: 3일

④ 계약담당자는 제2항에 따른 계약의뢰 서류의 보완이 필요한 경우 계약의뢰부서에 보완을 요청할 수 있다.

⑤ 계약의뢰부서는 계약의뢰를 할 때 해당 사업의 특성에 부합하는 입찰방법 및 낙찰자결정 방법에 대한 의견을 계약부서에 제안할 수 있다.

제24조(사회적기업 등과의 우선계약) 사장은 추정가격 5천만원 이하의 물품구매 또는 용역 계약의 경우 다음 각 호에 해당하는 기업 등과 우선하여 계약을 체결할 수 있다.

1. 「사회적기업 육성법」에 따른 사회적기업
2. 「협동조합 기본법」에 따른 사회적협동조합
3. 「국민기초생활 보장법」에 따른 자활기업
4. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 마을기업으로서 기획재정부 장관이 정하는 요건을 충족하는 기업
5. 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업
6. 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업제품

제25조(혁신도시 지역기업의 우대) 사장은 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제45조의5 및 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 시행령」 제42조의2에 따른 공사, 물품제조·구매 및 용역계약을 체결할 때 혁신도시 지역기업의 우대기준을 정할 수 있다.

제26조(정부권장정책 이행여부 검토) 계약의뢰부서는 자체사업에 대한 계약의뢰를 하는 경우 다음 각 호에 따른 생산품 또는 제품을 구매할 수 있는지 여부를 우선 검토해야 하고, 시행품의 및 계약의뢰 시 별지 제3호서식에 따른 정부권장정책 이행검토서를 첨부하여야 한다.

1. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」에 따른 중 중증장애인생산품
2. 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인 표준사업장 생산품
3. 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업제품
4. 「사회적기업 육성법」에 따른 사회적기업제품
5. 「협동조합 기본법」에 따른 사회적협동조합제품
6. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 기술개발제품
7. 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업제품
8. 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업제품
9. 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따른 녹색제품
10. 「조달사업에 관한 법률」에 따른 혁신제품

제27조(발주계획의 수립) ① 계약담당자는 발주계획 의뢰서를 검토하여 다음 각 호에 따른 내용이 포함된 발주계획을 수립해야 한다.

1. 수주사항
   가. 수주계약명
   나. 수주금액
   다. 사업기간
   라. 수주처
2. 발주사항
   가. 계약명
   나. 예산금액
   다. 납기(공사 또는 용역기간)
   라. 납품장소
   마. 입찰방법
   바. 입찰참가 자격요건
   사. 낙찰자 결정방법
   아. 관련규정 근거
   자. 그 밖에 계약특수조건 등 계약에 관한 중요한 사항

② 계약담당부서는 제23조제5항에 따른 계약의뢰부서의 의견을 참고하여 입찰방법 및 낙찰자 결정방법을 결정하여야 한다.

제2절 입찰

제28조(입찰공고) 입찰공고는 전자입찰시스템에 공고를 게재하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 회사의 지정된 게시판에 공고를 게재할 수 있다.

제29조(입찰공고의 시기) ① 계약담당자는 입찰서 제출마감일 전일(前日)부터 7일 전에 입찰공고를 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고, 긴급을 요하는 입찰이거나 재공고 입찰의 경우 계약담당자는 입찰서 제출마감일 전일부터 5일 전에 입찰공고를 할 수 있다.

③ 계약담당자는 공고사항을 정정하는 경우 공고기간에 5일 이상을 더해야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지 내용 이외의 사항은 시행령 제35조에 따른다.

제30조(입찰공고의 내용) 계약담당자는 입찰공고에 다음 각 호의 내용을 명시해야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰참가신청 마감일시
3. 입찰방법
4. 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시
5. 입찰참가자의 자격에 대한 사항
6. 입찰보증금과 회사귀속에 대한 사항
7. 낙찰자 결정방법
8. 계약의 착수일 및 완료일
9. 전자입찰시스템을 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 그 절차 및 방법
11. 입찰에 관한 서류의 열람 및 교부장소
12. 그 밖에 입찰에 대해 필요한 사항

제31조(입찰관련서류의 비치) 계약담당자는 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있도록 전자입찰시스템을 통해 입찰공고문과 입찰유의서·계약일반조건·규격서 및 평가기준 등 입찰에 대한 서류를 첨부해야 한다.

제32조(입찰참가신청서의 제출 등) ① 계약담당자는 입찰참가신청 마감일시까지 다음 각 호에 따른 서류를 확인한 후 참가자격 제한사유가 없는 경우 입찰에 참가하려는 자에게 입찰참가자격을 승인하여야 한다.

1. 입찰참가신청서
2. 입찰보증금 납부 또는 지급각서
3. 청렴계약 및 공정거래 이행각서
4. 그 밖의 입찰공고에서 요구한 서류

② 제1항에 따른 입찰참가자격 확인에 필요한 제1항 각 호의 서류는 공공기관에서 발행한 서류로 한정함을 원칙으로 한다. 다만, 계약담당자는 위 서류가 사기업에서 발행한 것일 경우 계약의뢰부서의 의견에 따라 인정 여부를 결정할 수 있다.

③ 입찰에 참가하려는 자는 입찰서에 제8조에 따른 업체등록 시 또는 입찰참가신청 시 신고한 인감을 날인하여야 한다. 다만, 전자입찰시스템을 이용한 입찰의 경우에는 미리 등록된 전자인증의 서명으로 갈음할 수 있다.

④ 계약담당자는 입찰참가자가 입찰참가신청서를 제출한 때부터 입찰 개시시각 전까지 입찰대리인을 지정한 경우 그 대리인의 신분을 확인한 후 입찰에 참가하게 할 수 있다.

⑤ 계약담당자는 지정된 시간이 지나면 입찰서의 접수마감을 선언하여야 한다.

제33조(제출한 입찰서의 교환 등) 입찰참가자는 제출한 입찰서를 교환·변경·취소할 수 없다. 다만, 개찰현장에서 입찰자가 입찰서의 중요한 부분에 오기(誤記)가 있음을 이유로 입찰의 취소의사를 표시하는 경우, 계약담당자가 이를 판단하여 입찰을 취소할 수 있다.

제34조(입찰무효 등) ① 계약담당자가 무효로 하는 입찰은 다음과 같다.

1. 시행령 제12조 및 제21조에 따라 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰
2. 시행령 제76조제6항에 따라 입찰참가자격 제한기간 내에 있는 대표자를 통한 입찰
3. 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 않은 입찰
4. 입찰서가 그 도착일시까지 소정의 입찰장소에 도착하지 않은 입찰
5. 동일사항에 동일인(한 명이 수 개의 법인의 대표자인 경우 해당 수 개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰
6. 시행령 제14조제6항에 따른 입찰로서 입찰서와 함께 산출내역서를 제출하지 않은 입찰 및 입찰서상의 금액과 산출내역서상의 금액이 일치하지 않은 입찰과 그 밖에 계약예규에서 정하는 입찰무효사유에 해당하는 입찰
7. 시행규칙 제15조제1항에 따라 등록된 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 등록사항을 변경등록하지 않고 입찰서를 제출한 입찰
   가. 상호 또는 법인의 명칭
   나. 대표자(수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명
8. 시행령 제39조제1항에 따라 전자입찰시스템을 이용하여 입찰서를 제출하는 경우 해당 규정에 따른 방식에 의하지 않고 입찰서를 제출한 입찰
9. 시행령 제44조제1항에 따른 입찰로서 시행령 제42조제6항에 따라 입찰서와 함께 제출하여야 하는 품질등 표시서를 제출하지 않은 입찰
10. 시행령 제72조제3항·제4항에 따른 공동계약의 방법에 위반한 입찰
11. 시행령 제79조에 따른 대안입찰의 경우 원안을 설계한 자 또는 원안을 감리한 자가 공동으로 참여한 입찰
12. 시행령 제98조제2호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 같은 조 제3호에 따른 기본설계 기술제안입찰의 경우 원안을 설계한 자 또는 원안을 감리한 자가 공동으로 참여한 입찰
13. 그 밖에 기획재정부 계약예규에서 정하는 입찰유의서에 위반된 입찰

② 제1항에도 불구하고 시행령 제72조에 따라 공동수급체를 구성한 입찰자의 대표자 외의 구성원이 제1항 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 해당 구성원에 대해서만 입찰을 무효로 한다.

③ 계약담당자는 입찰을 무효로 하는 경우 무효여부를 확인하는 데 장시간이 소요되는 등 부득이한 사유가 없는 한 개찰장소에서 개찰에 참가한 입찰참가자에게 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 한다. 다만, 시행령 제39조제1항에 따라 전자입찰시스템을 이용하여 입찰서를 제출하게 하는 경우에는 입찰공고에 표시한 절차와 방법으로 입찰참가자에게 입찰무효의 이유를 명시하고 그 뜻을 알려야 한다.

제35조(재입찰 및 재공고입찰) ① 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰참가자가 없거나 낙찰자가 없는 경우 계약담당자는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 않으며, 입찰자 또는 입찰 횟수의 제한을 받지 않는다.

② 입찰이 성립되지 않거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우 계약담당자는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

③ 제1항에 따른 재입찰 또는 제2항에 따른 재공고입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.

제36조(입찰입회) ① 감사인이 입회해야 하는 입찰입회의 대상 및 절차는 「감사규정」 및 감사분야 사규에 따른다.

② 계약의뢰부서는 필요한 경우 입찰에 입회할 수 있다.

③ 전자입찰시스템을 이용하여 입찰하는 경우에는 제1항과 제2항을 적용하지 않는다.

제3절 입찰보증금의 납부 등

제37조(입찰보증금) ① 입찰참가자는 계약체결의 보증을 위해 입찰보증금을 입찰참가 신청시까지 납부해야 한다.

② 입찰보증금은 입찰금액(단가계약의 경우 입찰단가에 매회별 이행예정량 중 최대량을 곱한 금액)의 100분의 5 이상으로 해야 한다.

③ 경쟁입찰에 참가하려는 자의 입찰보증금은 전자입찰시스템 내의 지급각서로 제출받는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전자공개수의계약의 경우 지급각서의 제출을 면제한다.

④ 제3항 본문에도 불구하고, 입찰참가 신청일 현재 회사의 보증금 귀속조치에 응하지 않고 있는 자는 현금 또는 시행령 제37조제2항 각 호에 따른 보증서등으로 입찰보증금을 납부해야 한다.

⑤ 입찰보증금의 면제 및 납부 등 그 밖의 내용은 계약사무규칙 제10조, 시행령 제37조 및 시행규칙 제43조에 따른다.

제38조(입찰보증금의 회사귀속) 제37조제3항에 따른 지급각서로 입찰보증금을 납부한 자가 낙찰된 후 계약을 체결하지 않은 때에는 계약담당자는 낙찰금액(단가계약의 경우 낙찰단가에 매회별 이행예정량 중 최대량을 곱한 금액)의 100분의 5에 해당하는 금액을 회사에 귀속시켜야 한다.

제39조(제보증금의 납부방법) ① 제보증금(입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금 및 선금보증금을 말한다. 이하 같다)의 납부는 현금으로 해야 한다. 다만, 시행령 제37조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 보증서등으로 현금을 대체할 수 있다.

② 제1항 본문에 따른 제보증금의 납부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지급각서로 대체할 수 있다.

1. 전자입찰시스템을 이용한 입찰의 경우 입찰보증금
2. 시행령 제37조제4항에 따라 입찰보증금의 전부 또는 일부를 면제받은 자의 입찰보증금
3. 시행령 제50조제10항에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제받은 자의 계약보증금
4. 시행령 제62조제5항에 따라 하자보수보증금을 면제받은 자의 하자보수보증금

③ 외자계약 또는 보험계약 등 계약의 성질·특성에 따라 증권 등을 납부하는 것이 불합리한 경우 계약담당자는 제보증금의 납부를 면제할 수 있다.

제40조(보증보험증권등에 따른 제보증금 납부) ① 계약담당자는 입찰참가자 또는 계약상대자가 제보증금을 지급보증서·보증보험증권 또는 보증서(이하 “보증보험증권등”이라 한다)로 납부하려고 할 때에는 다음 각 호의 요건이 충족된 것으로 제출하게 해야 한다.

1. 피보증인의 명의가 회사일 것
2. 보증금액이 납부해야 하는 보증금액 이상일 것
3. 보증기간은 보증금 종류에 따라 다음과 같을 것

가. 입찰보증금

(1) 보증기간의 초일: 입찰서 제출마감일 이전

(2) 보증기간의 만료일: 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후(시행령 제78조에 따른 공사입찰의 경우에는 입찰서 제출마감일 다음날부터 90일 이후)

나. 계약보증금

(1) 보증기간의 초일: 계약체결일

(2) 보증기간의 만료일: 계약이행기간 종료일 이후

다. 하자보수보증금

(1) 보증기간의 초일: 세금계산서 발행일

(2) 보증기간의 만료일: 하자보증기간 종료일 이후

라. 선금보증금

(1) 보증 또는 보험기간의 개시일: 선금지급일 이전

(2) 보증 또는 보험기간의 종료일: 계약이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우에는 30일 이상)

4. 보증보험증권등에 기재된 보증내용이 입찰참가자 또는 계약상대자의 의무이행과 동일한 내용을 보증할 것
5. 보증보험증권의 경우 보증보험 보통보험약관에 규정된 면책사유에도 불구하고 회사에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약조항이 있을 것

② 계약담당자는 계약의 이행기간 또는 하자보증기간이 연장된 때에는 계약상대자에게 그 연장된 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하고 제1항의 요건을 충족하는 보증보험증권등을 제출하게 하여야 한다.

제41조(제보증금의 회사귀속) ① 계약담당자는 다음 각 호의 경우에는 제보증금을 회사에 귀속시켜야 한다.

1. 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않는 경우: 입찰보증금
2. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않는 경우: 계약보증금(다만, 시행령 제51조제2항제1호에 해당하는 경우 기성부분 또는 기납부분에 해당하는 계약보증금을, 시행령 제51조제2항제2호에 해당하는 단가계약의 경우 이행이 완료된 부분에 해당하는 계약보증금을 제외함)
3. 계약상대자가 정당한 이유 없이 하자보증 의무를 이행하지 않는 경우: 하자보수보증금
4. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않거나, 선금을 계약 목적 외에 사용한 경우: 선금보증금

② 제보증금을 지급각서로 납부한 경우 계약담당자는 납부한 보증금의 귀속사유 발생 즉시 해당 업체에 현금으로 납부할 것을 요청하고, 일정한 기한까지 납부하지 않는 경우 강제로 징수해야 한다.

③ 제보증금을 보증보험증권등으로 납부한 경우 계약담당자는 납부한 보증금의 귀속사유 발생 즉시 해당 업체에 현금으로 납부할 것을 요청하고, 일정한 기한까지 납부하지 않는 경우 해당 보증기관에 그 뜻을 통지하고 보증금을 징수함에 있어서 필요한 조치를 해야 한다.

④ 제1항제2호·제3호의 경우로서 연대보증인이 계약상의 의무를 이행한 경우에는 계약보증금 및 하자보증금의 회사귀속은 하지 않는다.

제42조(제보증금의 반환) ① 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보증금을 반환해야 한다.

1. 입찰보증금・계약보증금・하자보수보증금의 보증목적이 달성되었고, 계약상대자의 요청이 있는 경우 해당 보증금 전액
2. 장기계속계약에 있어서 연차별계약이 완료된 경우, 당초의 계약보증금 중 이행이 완료된 연차별계약금액에 해당하는 분의 금액

② 계약담당자는 제76조제1항, 제77조 및 제78조에 따라 계약금액이 조정된 때에는 이에 상응하는 금액의 제보증금을 추가로 납부하게 하거나 계약상대자의 요청에 따라 이를 반환해야 한다.

③ 계약담당자는 현금으로 납부받은 입찰보증금・계약보증금・하자보수보증금 등의 보증금에 대해서는 금융기관이 취급하는 보통예금의 금리수준에 해당하는 이자를 지급해야 한다. 다만, 납부받은 날부터 10일 이내에 반환하는 경우 그러하지 아니하다.

제4절 개찰 및 낙찰

제43조(개찰 및 낙찰선언) ① 계약담당자는 입찰공고에 명시한 일시・장소에 입찰자가 참석한 자리에서 개찰해야 한다. 이 경우 참석하지 않은 입찰자가 있는 때에는 입찰사무에 관계없는 직원을 개찰에 참여하게 할 수 있다.

② 계약담당자는 제출된 입찰서를 개봉해 확인한 후 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 낙찰 적격자가 있는 경우 지체 없이 업체명과 낙찰금액을 발표하고 낙찰선언을 해야 한다. 다만, 계약이행능력 등을 심사하여 낙찰자를 결정하는 등 낙찰자 결정에 장시간이 필요한 때에는 그 절차를 거친 후 낙찰선언을 할 수 있다.

③ 전자입찰시스템을 이용하여 입찰하는 경우에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 입찰공고에 명시된 절차와 방법에 따라 개찰 및 낙찰선언을 한다.

제44조(적격심사낙찰제) ① 계약담당자는 회사의 지출의 원인이 되는 경쟁입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력 등을 심사하여 낙찰자를 결정한다.

② 계약담당자는 제1항에 따라 최저가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우 계약이행능력 심사점수가 우수한 자를 낙찰자로 선정하고, 계약이행능력 심사점수 또한 동일한 경우에는 추첨에 따라 낙찰자를 선정한다.

③ 적격심사낙찰제에 대해 그 밖의 자세한 내용은 계약예규 및 조달청 지침에 따른다.

제45조(2단계 경쟁입찰) ① 계약담당자는 물품의 제조・구매・임차계약 또는 용역계약에 있어서 미리 적정한 규격 등의 작성이 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는

경우 제2항부터 제7항까지에 따라 규격 또는 기술과 가격을 분리하여 각각 입찰에 부칠 수 있다.

② 입찰에 참가하려는 자는 규격입찰서(기술용역의 경우에는 기술입찰서를 말한다. 이하 같다)를 입찰일시에 가격입찰서보다 먼저 제출하여야 한다. 다만, 계약담당자는 필요한 경우 규격입찰서와 밀봉된 가격입찰서를 동시에 제출하게 할 수 있다.

③ 계약담당자는 규격입찰서를 계약의뢰부서에 송부하여 평가토록 해야 한다.

④ 계약담당자는 제3항에 따른 평가결과에 따라 규격적격자(기술용역계약의 경우에는 기술적격자를 말한다. 이하 같다)로 확정된 자에 한정하여 가격입찰 또는 개찰을 실시한다.

⑤ 가격입찰서의 개찰 결과 예정가격 이하로써 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다.

⑥ 제2항 단서에 따라 규격 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우 규격 또는 기술입찰이 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하였다면 규격입찰서의 개찰 결과 규격적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격입찰서를 개봉할 수 있다.

⑦ 제2항 단서에 따라 규격 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우 가격입찰서의 개찰 결과 제5항에 따른 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자가 2인 이상인 때에는 그 규격적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다.

⑧ 2단계 경쟁등의 입찰에 대해 그 밖의 내용은 시행령 제18조에 따른다.

제46조(희망수량경쟁입찰) ① 계약담당자는 다량의 물품을 매각할 경우의 일반경쟁입찰을 그 매각수량의 범위에서 수요자의 매수 희망수량과 그 단가를 입찰하게 할 수 있다.

② 계약담당자는 다량의 수요물품을 제조하게 하거나 구매 또는 임차하는 경우의 일반경쟁입찰을 그 수요수량의 범위에서 공급자가 공급할 희망수량과 그 단가를 입찰하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 희망수량경쟁입찰에 대해 그 밖의 내용은 시행규칙 제19조부터 제21조까지에 따른다.

제47조(협상에 의한 계약체결) ① 계약담당자는 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정한 후 협상절차를 통해 회사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.

② 계약담당자는 제안서 평가 결과, 입찰가격이 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하인 자로서 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 100분의 85 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

③ 협상순서는 제2항에 따른 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다.

④ 계약담당자는 제2항 및 제3항에 따라 결정된 우선순위 협상대상자와 협상을 하며, 이 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

⑤ 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

⑥ 계약담당자는 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정할 수 있다. 다만, 제안한 내용의 가감조정이 없는 경우에는 가격협상 시 협상대상자가 제안한 가격을 증감조정 할 수 없다.

⑦ 협상에 의한 계약체결에 관한 그 밖의 자세한 내용은 회사가 별도로 정한다.

제48조(경쟁적 대화에 의한 계약체결) ① 계약담당자는 전문성·기술성이 요구되는 물품 또는 용역계약으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰대상자들과 계약목적물의 세부내용 등에 관한 경쟁적·기술적 대화(이하 “경쟁적 대화”라 한다)를 통해 계약목적물의 세부내용 및 계약이행방안 등을 조정·확정한 후 제안서를 제출받고 이를 평가하여 회사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이하로 계약을 체결해야 한다.

1. 기술적 요구 사항이나 최종 계약목적물의 세부내용을 미리 정하기 어려운 경우
2. 물품·용역 등의 대안이 다양하여 최적의 대안을 선정하기 어려운 경우
3. 상용화되지 않은 물품을 제조하게 하거나 구매 또는 임차하는 경우
4. 그 밖에 계약목적물의 내용이 복잡하거나 난이도가 높은 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우

② 제1항에 따른 계약을 체결하려는 경우에는 입찰공고 시 경쟁적 대화에 의한 계약이라는 뜻을 명시해야 한다.

③ 경쟁적 대화에 의한 계약체결에 대해 자세한 내용은 시행령 제43조의3 및 「(계약예규) 경쟁적대화에 의한 계약체결기준」 등의 계약예규에 따른다.

제49조(그 밖의 낙찰자 결정) 제44조부터 제48조까지 정한 내용 이외의 낙찰자 결정방법에 대해서는 법, 시행령 및 시행규칙을 따른다.

제50조(입찰 및 낙찰의 취소) 계약담당자는 입찰 또는 계약체결 과정에서 입찰참가자가 회사의 계약 관련 업무수행자에게 금품이나 향응 등 부당한 이익을 제공한 때에는 입찰참가자격

을 취소하거나 낙찰을 취소하여야 한다.

제5장 계약의 체결, 이행 및 관리

제1절 계약의 체결

제51조(계약의 체결) 계약담당자는 낙찰자가 결정되면 지체 없이 계약을 체결해야 한다. 다만, 「소프트웨어 진흥법」 제51조, 「정보통신공사업법」 제31조 및 「전기공사업법」 제14조에 따라 하도급 승인을 받아야 하는 경우에는 발주처로부터 서면으로 하도급 승인을 받은 후 계약을 체결해야 한다.

제52조(계약서의 작성) ① 계약담당자가 제51조에 따라 계약을 체결하는 때 작성하는 계약서에 포함하는 서류는 다음과 같다.

1. 표준계약서
2. 계약일반조건
3. 계약특수조건
4. 청렴계약 및 공정거래 이행각서
5. 공정계약 서약서
6. 규격서
7. 시방서
8. 낙찰금액의 산출내역서
9. 그 밖에 계약담당자가 필요하다고 인정하는 서류

② 제1항에도 불구하고 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 이 경우 계약담당자는 시공통보서 및 주문서 등 계약 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 작성하고 보관해야 한다.

1. 공사, 용역 및 물품구매계약의 계약금액이 1,000만원(공급가 기준) 미만인 경우
2. 계약의뢰부서에서 직접 발주계약을 체결한 경우
3. 그 밖에 계약의 성질상 계약서 작성이 필요하지 않은 경우

③ 제1항에 따른 계약서를 작성하는 경우 계약담당자와 계약상대자는 계약서에 각각 기명하고 날인해야 한다. 다만, 외국인과 계약을 체결하는 경우 등 특별한 사정이 인정되는 경우에는 서명으로 할 수 있다.

④ 계약담당자와 계약상대자는 사전에 등록된 인감으로 제3항 본문에 따른 기명날인을 해야 한다. 다만, 전자입찰시스템을 이용하여 계약을 체결하는 경우에는 전자서명으로 한다.

⑤ 계약담당자는 계약을 체결한 후 계약서 사본 및 계약내용을 계약의뢰부서에 서면으로 통보해야 한다.

제53조(소액계약의 체결) ① 계약의뢰부서는 예산금액이 1,000만원을 초과하지 아니하는 소규모의 물품·공사·용역을 조달하는 경우 스스로 계약을 체결할 수 있다.
② 계약의뢰부서는 제1항에 따른 계약을 체결하는 경우 거래실례가격 및 비교견적 등 계약금액의 적정성을 증빙하는 서류를 첨부하여야 한다.

제54조(계약체결 시 서류제출) ① 계약담당자는 계약체결 시 계약상대자에게 계약보증금 및 「인지세법」에 따른 수입인지 등 필요한 서류를 제출하게 해야 한다. 다만, 전자계약서의 인지세는 「인지세법」 제3조, 제8조제2항 및 「인지세법 시행령」 제11조의2에서 정하는 방법에 따라 계약담당자와 계약상대자가 연대해서 납부해야 한다.
② 제1항에 따른 전자계약서의 인지세는 계약담당자와 계약상대자가 각 납부금액의 100분의 50을 부담한다.

제55조(계약보증금) ① 계약담당자는 시행령 제50조에 따른 계약보증금을 낙찰자 또는 계약상대자에게 계약체결 전까지 납부하게 해야 한다.
② 공사 및 용역계약의 체결 시 계약이행의 보증은 시행령 제52조 및 시행규칙 제66조에 따른다.
③ 계약보증금의 납부방법 등에 대해서는 제39조부터 제42조까지를 준용한다.
④ 제1항에 따른 계약보증금에 대한 자세한 내용은 시행령 제50조부터 제52조까지 및 시행규칙 제51조 및 제66조에 따른다.

제56조(비밀유지협약의 체결) 계약담당자는 회사가 발주자로서 계약을 이행하는 과정에서 비밀 기술자료를 제공하거나 받는 경우 계약당사자 간 기술자료의 제공목적, 범위 및 위반시 배상 등에 대한 사항이 포함된 비밀유지협약을 체결하여야 한다. 이 경우 비밀유지협약의 자세한 내용은 사장이 별도로 정한다.

제57조(수의계약 체결 제한) ① 회사는 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 수의계약을 체결할 수 없다. 다만, 시행령 제26조제1항제2호에 해당하는 경우는 그러하지 아니한다.
② 계약담당자는 수의계약 상대자가 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람인지를 확인해야 한다.

③ 계약담당자는 제2항에 따라 수의계약의 상대자에게 별지 제4호서식에 따른 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받아야 한다.

제58조(총액계약) ① 계약담당자는 계약목적물 전체에 대해 단가가 아닌 총액으로 체결하는 계약방법을 택할 수 있다. 이 경우 계약금액은 총액을 기준으로 한다.

② 제1항에 따른 계약방법에서 항목별 단가는 총액을 구성하는 내역단가로 해석한다.

제59조(단가계약) ① 계약담당자는 발주빈도가 잦거나 계약목적물의 수량이 많아 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급 및 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 해당 연도 예산의 범위에서 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 단가계약을 체결하기 위해서는 계약의뢰부서가 단가계약 대상을 선정하고 추정 소요량, 예산단가 및 추정예산금액 등을 계산한 후 계약부서에 단가계약을 의뢰해야 한다.

③ 제1항에 따른 단가계약의 계약기간은 1년을 원칙으로 한다.

④ 단가계약에 따른 확정 발주를 위해서는 계약의뢰부서가 단가계약업체에 직접 주문서를 발행하여야 한다.

제60조(장기계속계약) ① 계약담당자는 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급 및 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년이 필요한 계약이거나 그 계약의 성질상 분리하여 계약을 체결하기 곤란한 경우에는 장기계속계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 장기계속계약은 낙찰 등에 따라 결정된 총공사금액을 부기하고 당해 연도의 예산의 범위 안에서 제1차년도 계약을 체결해야 한다. 이 경우 제2차년도 이후의 계약은 부기된 총계약금액에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결할 것을 부관으로 약정해야 한다.

③ 제1항에 따른 장기계속계약에 대해 이 조에서 정한 것 이외의 내용은 법 제21조 및 시행령 제69조에 따른다.

제61조(개산계약) ① 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약으로서 미리 가격을 정할 수 없을 때에는 시행령으로 정하는 바에 따라 개산계약(槪算契約)을 체결할 수 있다.

1. 개발시제품(試製品)의 제조계약
2. 시험·조사·연구 용역계약
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관과의 관계 법령에 따른 위탁 또는 대

행 계약

4. 시간적 여유가 없는 긴급한 재해복구를 위한 계약

② 제1항에 따른 개산계약을 체결하려 할 때는 입찰 전에 계약목적물의 특성·계약수량 및 이행기간 등을 고려하여 원가검토 및 금액정산에 필요한 기준 및 절차 등을 정해야 한다. 이 경우 사장 또는 계약담당자는 이를 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③ 계약담당자는 체결한 계약의 이행이 완료된 후에는 제2항에서 정한 기준 및 절차 등에 따라 정산하여야 한다.

④ 제1항에 따른 개산계약에 대해 이 조에서 정한 것 이외의 내용은 법 제23조 및 시행령 제70조에 따른다.

제62조(성과공유형 장기계약) ① 계약담당자는 연 단위 계약의 경우 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(이하 "상생협력법"이라 한다) 제8조에 따라 원가절감에 의한 성과공유형 장기계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 성과공유형 장기계약의 내용은 다음과 같다.

1. 최초 계약시: 계약 내용으로 원가절감 목표를 설정
2. 제1호에 따른 목표 달성시: 원가절감 성과를 계약상대자와 공유
3. 계약은 1년 단위로 최대 2년까지 연장할 수 있음

③ 제1항에 따른 성과공유형 장기계약에 대한 자세한 내용은 사장이 별도로 정한다.

제63조(공동계약) ① 계약담당자는 공사계약·제조계약 또는 그 밖의 계약에서 필요하다고 인정하면 계약상대자를 둘 이상으로 하는 공동계약을 체결할 수 있다.

② 제1항에 따른 공동계약에 대한 자세한 내용은 시행령 제72조에 따른다.

제2절 계약의 이행

제64조(검사) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위해 계약서, 설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 검사해야 한다.

② 계약담당자는 제1항에 따른 검사를 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료해야 한다. 다만, 계약담당자가 필요하다고 인정하는 경우에는 7일의 범위에서 그 검사 기간을 연장할 수 있다.

③ 제2항 본문에도 불구하고 천재지변 등 불가항력의 사유로 검사 기간 내에 검사를 완료하지 못한 경우에는 해당 사유가 소멸한 날부터 3일 이내에 검사를 완료해야 한다.

④ 검사기간에 대한 제2항·제3항 이외의 사항은 계약일반조건에서 정한 바에 따른다.

⑤ 제2항부터 제4항까지에도 불구하고 계약담당자는 하도급법 적용대상 계약에 대해 정당한 사유가 있는 경우 외에는 수급사업자로부터 목적물 등을 수령한 날부터 10일 이내에 검사 결과를 계약상대자에게 서면으로 통지해야 한다. 이 경우 전단에 따른 기간 내에 통지하지 아니한 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다.

제65조(담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금) ① 계약담당자는 계약을 체결할 때 그 담보책임의 존속기간을 정하고, 계약상대자가 그 공사의 하자보수(瑕疵補修) 보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 해야 한다.

② 계약담당자는 계약을 체결할 때 다음 각 호의 기준에 따라 담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금률을 정해야 한다.

1. 담보책임의 존속기간(하자담보책임기간)
   가. 공사: 시행령 제60조 및 시행규칙 제70조에 따름
   나. 용역: 별도로 정하는 하자보증기간
   다. 물품의 제조 또는 구매: 별도로 정하는 하자보증기간
2. 하자보수보증금률
   가. 공사: 시행령 제62조 및 시행규칙 제72조에 따름
   나. 용역: 계약금액의 100분의 2 이상
   다. 물품의 제조 또는 구매: 계약금액의 100분의 5 이상

③ 제2항에도 불구하고 계약의뢰부서는 해당 사업의 특수성 등을 감안하여 별도의 하자보증기간 및 하자보수보증금률을 정할 수 있다.

④ 제2항에도 불구하고 계약의 성질상 하자보수가 필요하지 않은 경우에는 하자보증기간을 정하지 않는다.

⑤ 계약담당자는 제1항에 따른 하자보수보증금을 계약의 대가를 최종적으로 지급하기 전까지 납부하게 해야 한다.

⑥ 하자보수보증금의 납부방법 등에 대해서는 제39조부터 제42조까지를 준용한다.

⑦ 제1항에 따른 담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금에 대해 이 조에서 정한 것 이외의 내용은 시행령 제60조부터 제63조까지 및 시행규칙 제70조부터 제73조까지에 따른다.

제66조(대가의 지급) ① 계약담당자는 공사, 제조, 구매, 용역 및 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급해야 한다.

② 계약담당자는 제65조제1항에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약담당자는 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위 내에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 천재지변 등 불가항력의 사유로 지급기한 내에 대가를 지급하지 못한 경우에는 해당 사유가 소멸된 날부터 3일 이내에 대가를 지급해야 한다.
④ 계약담당자는 계약상대자의 대가지급 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항에 따른 지급기간에 산입하지 않는다.
⑤ 제1항에 따른 대가의 지급에 대해 이 조에서 정한 것 이외의 내용은 시행령 제58조 및 제59조에 따른다.
⑥ 제2항부터 제5항까지에도 불구하고 하도급법 적용대상 계약은 계약담당자가 목적물 등의 수령일부터 60일이 지난 후에 하도급대금을 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대해 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

제67조(선금의 지급) ① 계약담당자는 다음 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다. 다만, 재발주사업의 경우에는 원발주처의 선금 지급조건에 따른다.
1. 계약금액(단가계약의 경우에는 선금지급요청일까지의 발주금액)이 3천만원 이상인 공사 또는 물품의 제조계약
2. 계약금액이 5백만원 이상인 용역계약
3. 시행령 제76조에 따른 입찰참가자격제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 않은 경우
② 계약담당자는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 14일 이내에 선금을 지급해야 한다.
③ 계약상대자에게 제조등의 위탁을 한 회사가 발주처로부터 선금을 받은 경우에는 받은 선금의 내용과 비율에 따라 수령일(계약체결 전에 선금을 받은 경우에는 계약체결일)부터 14일 이내에 계약상대자에게 지급해야 한다.

제68조(선금보증금) ① 계약담당자는 선금을 지급하려는 경우 선금 반환사유가 발생한 때에는 반환을 보증하기 위해 계약상대자가 선금보증금을 납부하게 해야 한다. 이 경우 납부기한은 선금 지급시까지로 한다.
② 선금보증금의 금액은 선금금액과 그 금액에 대한 보증기간에 해당하는 약정이자상당액[사유 발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리)에 따라 산출한 금액을 말한다. 이하 같다]을 가산한 금액 이상으로 해야 한다. 다만, 선금보증금을 현금으로 납부하는 경우에는 약정이자상당액을 가산하지 아니한다.

제69조(선금의 사용 등) ① 계약담당자는 선금을 지급하려 할 때 해당 선금을 계약목적 달성을 위한 용도 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사

용하도록 해야 한다.

② 선금은 기성부분의 대가를 지급할 때마다 다음 방식에 따라 산출한 금액을 정산해야 한다.

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성부분의 대가상당액}}{\text{계약금액}}$$

③ 계약담당자는 계약 이행기간의 종료일 이전에 제2항에 따라 선금 전액의 정산이 완료된 경우로서, 계약상대자의 신청이 있는 경우에는 선금의 정산이 완료되었음을 증명하는 서류를 발급해야 한다.

④ 선금 및 선금보증금에 대해 제67조부터 제69조까지 정한 것 이외의 내용은 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제12장에 따른다.

제70조(채권양도) ① 계약상대자는 이 계약에 따라 발생한 채권(대금 청구권)을 제3자에게 양도할 수 있다.

② 계약상대자는 공사·용역계약의 채권을 양도하기 위해서는 미리 연대보증인 또는 보증보험증권 등의 발급기관의 동의 및 회사의 서면승인을 받아야 한다.

③ 계약담당자는 검사가 완료된 확정채권만을 양도승인해야 한다.

④ 계약담당자가 채권양도를 승인할 때에는 양도금액 지급 시 제세공과금 및 회사의 채권을 우선 공제하는 조건을 붙여야 한다.

⑤ 계약담당자는 제1항에 따른 채권양도에 대해 적정한 공사이행목적 등 필요한 경우에는 채권양도를 제한하는 특약을 정해 운용할 수 있다.

제71조(납품대금 연동제) ① 하도급법 제3조 및 상생협력법 제21조에 따라 물품 등의 제조(공사, 가공, 수리, 용역 또는 기술개발을 포함한다)를 위탁할 때 물품 등의 제조에 사용되는 원재료로서 그 비용이 납품대금의 100분의 10 이상인 주요 원재료가 있는 경우 계약담당자는 계약상대자에게 별지 제5호서식에 따른 표준 연동계약서를 발급해야 한다. 다만, 설치를 조건으로 하지 않는 단순구매·판매위탁 및 계약상대자가 대기업 또는 중견기업인 경우에는 그렇지 않다.

② 제1항에도 불구하고 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 표준 연동계약서를 발급하지 않을 수 있다. 다만 제3호의 경우에는 그 취지와 사유를 별지 제6호서식에 따른 표준 미연동계약서에 적은 후 발급해야 한다.

1. 거래기간이 90일 이내의 범위에서 상생협력법 시행령 제14조제3항에 따른 기간 이내인 경우

2. 납품대금이 1억 원 이하의 범위에서 상생협력법 시행령 제14조제4항에 따른 금액 이하인 경우
3. 계약상대자와 납품대금 연동을 하지 않기로 합의한 경우

③ 계약의뢰부서는 계약 체결 전 납품대금 연동에 대한 사항을 표준 연동계약서에 기재하기 위해 계약상대자와 성실히 협의해야 한다.

④ 계약의뢰부서는 조정일마다 원재료 가격의 변동률이 조정요건을 충족하였는지를 확인하고, 조정 요건 충족 시에는 연동 계산식에 따라 조정된 금액을 기준으로 납품대금을 지급해야 한다.

제72조(기술지식 등의 이용 및 비밀엄수 의무) 회사는 사업목적 달성 또는 공공의 이익 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우, 계약내용에 따라 계약상대자가 제출하는 각종 보고서, 정보, 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식(계약목적물의 내용에 포함되는 경우는 제외한다)의 전부 또는 일부를 계약상대자의 승인을 얻어 복사, 이용 또는 공개할 수 있다.

제73조(하도급법에 따른 기술자료 제공 요구 금지) 제72조에도 불구하고 회사는 하도급법 적용대상 계약의 경우 계약상대자의 하도급법 제2조제15항에 따른 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구해서는 안 된다. 다만, 회사가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다.

제74조(기술자료 요구 시 서면 교부 및 비밀유지계약 체결) ① 제73조 단서에 따라 계약상대자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 권리귀속 관계 및 대가 등 하도급법 시행령으로 정하는 사항을 계약상대자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 기술자료 요구 시 계약상대자에게 발급해야 한다.

② 계약상대자가 회사에 기술자료를 제공하는 경우 회사는 계약상대자와 비밀유지계약을 체결하고 해당 기술자료를 제공받는 날까지 해당 기술자료의 범위, 사용기간, 기술자료를 제공받아 보유할 임직원의 명단, 비밀유지의무 및 목적 외 사용금지 및 위반 시 배상 등 하도급법 시행령으로 정하는 사항이 포함된 별지 제7호서식에 따른 표준비밀유지계약서를 작성해야 한다.

③ 회사는 제2항에 따른 표준비밀유지계약서를 제73조에 따른 하도급법 적용대상 계약이 종료된 날부터 7년간 보존해야 한다.

④ 제2항에 따른 비밀유지계약에 대한 자세한 내용은 회사가 별도로 정한다.

제3절 계약의 관리 등

제75조(계약의 변경) ① 계약담당자는 계약을 체결한 후 계약물량, 계약금액, 계약기간 및 계약조건 등의 변동요인이 발생한 경우에는 변경계약을 체결한다.

② 「소프트웨어 진흥법」 제51조에 따라 하도급 승인을 받은 계약의 경우에는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제22조에 따라 발주처로부터 하도급계약 변경승인을 받은 후 변경계약을 체결한다.

③ 계약상대자에게 제조 등의 위탁을 한 회사가 발주처로부터 계약금액 조정을 받은 경우에는 증액 또는 감액받은 날부터 15일 이내에 그 사유와 내용을 계약상대자에게 통지해야 하고, 30일 이내에 동일한 내용과 비율에 따라 발주계약 금액을 조정하여 변경계약을 체결해야 한다.

제76조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당자는 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동으로 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 시행령 제64조 및 시행규칙 제74조에 따라 그 계약금액을 조정한다.

② 제1항에 따른 계약금액의 조정은 계약상대자의 청구에 따른다.

③ 제1항·제2항에도 불구하고 하도급법 제16조의2 및 상생협력법 제22조의2에 따라 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약을 체결한 이후 재료비 등의 공급원가가 변동하는 경우 상승분을 납품대금에 반영하여 계약금액을 조정할 수 있다.

제77조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정 등) 계약담당자는 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약을 체결한 다음 설계변경으로 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 시행령 제65조 및 시행규칙 제74조의2에 따라 그 계약금액을 조정한다.

제78조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정 등) 계약담당자는 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약을 체결한 다음 기타 계약내용의 변경(천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유에 따른 경우를 포함한다)으로 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 시행령 제66조, 시행규칙 제74조의3 및 하도급법 제16조에 따라 그 계약금액을 조정한다.

제79조(지체상금) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 계약상대자가 지체상금으로서 계약금액에 시행규칙 제75조에서 정하는 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 현금으로 납부하게 해야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 않는다.

② 제1항에도 불구하고 계약의 성질상 분할하여 인수할 수 있는 경우이며 기성부분 또는 기납부분에 대해 검사를 거쳐 인수한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산해야 한다.

③ 제1항에 따른 지체상금에 대해 이 조에서 정한 것 이외의 내용은 시행령 제74조 및 시행규칙 제75조에 따른다.

제80조(계약의 해제·해지) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않은 때에는 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지해야 한다.

② 제1항에 따른 계약의 해제 또는 해지에 대한 자세한 내용은 시행령 제75조 및 계약일반조건에 따른다.

제81조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 사장은 법 제27조제1항 각 호 중 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에 대해 제11조에 따른 공정계약 심의위원회의 심의를 거쳐 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한해야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 기관장에게 통보해야 한다.

② 사장은 제1항에 따른 통보를 다른 기관장으로부터 받은 경우 시행령으로 정하는 바에 따라 해당 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한해야 한다.

③ 사장은 제1항 및 제2항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결해서는 안 된다. 다만, 제1항 및 제2항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자, 제조자가 존재하지 아니하는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그렇지 않다.

④ 제1항에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한사유 및 기준 등에 대한 자세한 내용은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조제2항, 법 제27조, 시행령 제76조, 시행규칙 제75조의2부터 제77조의2까지, 계약사무규칙 제15조에 따른다.

제82조(의견청취 및 심의절차) ① 사장은 제81조에 따른 입찰참가자격을 제한하기 위해 제11조에 따른 공정계약 심의위원회의 심의를 하려는 때에는 미리 해당 처분의 상대방 또는 그 대리인에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하며, 필요하다고 인정되면 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 해당 처분의 상대방 또는 그 대리인이 정당한 사유 없이 이에 따르지 않거나 소재 불명 등으로 의견진술의 기회를 줄 수 없는 경우에는 그렇지 않다.

② 사장은 제1항에 따라 의견청취를 하려면 그 예정일 7일 전까지 처분의 상대방 또는 그 대리인에게 서면으로 그 사유·일시 및 장소 등을 알려야 한다.

③ 제2항에 따른 통지를 받은 처분의 상대방 또는 그 대리인은 지정된 일시에 출석하여 의

견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

④ 제2항에 따른 통지에는 정당한 사유 없이 이에 응하지 않는 경우에는 의견진술의 기회를 포기한 것으로 본다는 뜻을 명시해야 한다.

⑤ 처분의 상대방 또는 그 대리인이 제3항에 따라 의견을 진술하는 경우 회사의 관계 직원은 그 내용을 서면으로 작성하여 출석한 자에게 이를 확인하게 한 후 서명 또는 기명날인하도록 해야 한다.

⑥ 제1항에 따른 입찰참가자격 제한에 대해 공정계약 심의위원회는 그 위반 정도가 경미하거나 그 밖에 정상을 참작할 특별한 사유가 있는 경우에는 시행규칙 별표 2의 제1호다목에 따라 그 제재기간의 감면을 의결할 수 있다.

제83조(국제입찰에 따른 국제조달계약) 국제입찰에 따른 국제조달계약에 대해 그 계약의 범위, 방법 및 절차 등은 계약사무규칙 제4조, 제17조 및 제18조에 따른다.

제6장 보칙

제84조(계약사무의 위탁) ① 사장은 임직원이 계약에 관한 사무와 관련하여 「형법」 제129조부터 제132조까지, 제314조, 제315조, 제347조, 제347조의2, 제355조부터 제357조까지 및 제359조 중 어느 하나에 해당하는 죄를 범하였다는 혐의로 기소되거나 임직원에 대해 감사원, 주무부처 또는 회사의 감사로부터 파면, 해임, 강등 또는 정직(이하 “중징계”라 한다)을 요구받은 경우에는 기소되거나 중징계 처분을 요구받은 날부터 10일 이내에 기획재정부장관과 조달청장에게 기소 또는 중징계 처분요구 사실을 통보해야 하며, 그 기소되거나 중징계 처분을 요구받은 날부터 60일 이내에 해당 임직원이 관리하는 단위 부서(기소 또는 중징계 요구의 원인이 된 행위가 있었던 때를 기준으로 판단하며, 해당 임직원이 관리자가 아닌 경우에는 직상급 관리자가 관리하는 단위 부서를 말한다) 소관의 계약사무를 조달청장에게 위탁하는 방안을 마련하여 이사회의 심의·의결을 요청하고, 이사회가 의결한 경우 해당 계약사무를 조달청장에게 위탁해야 한다.

② 제1항에 따라 계약사무를 조달청장에게 위탁하는 경우 그 위탁기간은 위탁받은 날부터 2년으로 한다.

③ 사장은 제1항에 따른 이사회의 의결 결과(조달청장에게 계약사무를 위탁하는 경우에는 위탁하는 사무의 구체적인 범위를 포함한다)를 기획재정부장관과 조달청장에게 통보해야 한다.

④ 제1항에 따라 계약사무를 조달청장에게 위탁하는 경우 그 위탁 사유가 발생한 부서가 계약사무규칙 제7조에 따른 계약사무 위탁업무를 수행한다.

⑤ 그 밖에 제1항에 따른 계약사무의 조달청장에게 위탁에 대한 자세한 내용은 계약사무규칙 제7조에 따른다.

부 칙 <1992. 8. 29.>

① (시행일) 이 규정은 1992. 8. 29부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행 이전에 체결된 계약은 이 규정에 의하여 체결된 것으로 본다.

부 칙 <1993. 8. 11.>

이 규정은 1993. 8.13부터 시행한다.

부 칙 <1995. 12. 9.>

이 규정은 1995. 12. 9부터 시행한다.

부 칙 <1997. 1. 22.>

이 규정은 1997. 1. 22부터 시행한다.

부 칙 <1997. 3. 3.>

이 규정은 1997. 3. 3부터 시행한다.

부 칙 <1999. 4. 28.>

이 규정은 1999. 4. 30부터 시행한다.

부 칙 <2001. 1. 2.>

이 규정은 2001. 1. 1부터 시행한다.

부 칙 <2001. 11. 30.>

이 규정은 2002. 1. 1부터 시행한다.

부 칙 <2003. 3. 28.>

이 규정은 2003. 4. 1부터 시행한다.

부 칙 <2004. 4. 16.>

이 규정은 2004. 4. 16부터 시행한다.

부 칙 <2004. 5. 24.>

이 규정은 2004. 5. 24부터 시행한다.

부 칙 <2004. 12. 16.>

이 규정은 2005. 1. 1부터 시행한다.

부 칙 <2005. 11. 16.>

이 규정은 2005. 11. 16부터 시행한다.

부 칙 <2006. 1. 17.>

이 규정은 2006. 1. 17부터 시행한다.

부 칙 <2006. 3. 30.>

이 규정은 2006. 4. 1부터 시행한다.

부 칙 <2007. 3. 23.>

이 규정은 2007. 4. 1부터 시행한다.

부 칙 <2009. 5. 13.>

이 규정은 2009. 5. 13부터 시행한다.

부 칙 <2010. 7. 30.>

이 규정은 2010. 8. 1부터 시행한다.

부 칙 <2014. 6. 19.>

이 규정은 2014. 6. 19부터 시행한다.

부 칙 <2017. 4. 10.>

이 규정은 2017. 4. 10부터 시행한다.

부 칙 <2019. 04. 19.>

이 규정은 2019. 04. 22부터 시행한다.

부 칙 <2019. 11. 12.>

이 규정은 2019. 11. 15부터 시행한다.

부 칙 <2020. 05. 20>

이 규정은 2020. 06 01부터 시행한다.

부 칙 <2020. 12. 29>

이 규정은 2020. 12 29부터 시행한다.

부 칙 <2022. 04. 21>

이 규정은 2022. 04. 21부터 시행한다.

부 칙 <2022. 12. 08>

이 규정은 2022. 12. 08부터 시행한다.

부 칙 <2024. 02. 23.>

1. (시행일) 이 규정은 2023. 10. 04일부터 시행한다.
1. (적용례) 7.11의 개정조항은 이 규정 시행 이후 체결되는 계약부터 적용한다. 다만, 하도급법 적용대상 계약은 위탁을 추가하거나 또는 계약내역을 변경하는 경우에도 적용한다.

부 칙 <2024. 12. 30>

이 규정은 2024. 12. 30부터 시행한다.

부 칙 <2025. 7. 28.>

제1조(시행일) 이 규정은 2025. 8. 4. 부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

청렴계약 및 공정거래 이행각서

우리 회사는 WONIT Electronics가 시행하는 입찰에 참가하거나 WONIT Electronics와의 거래를 함에 있어 청렴계약 및 공정거래 이행이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고 WONIT Electronics의 청렴계약 및 공정거래 실천의지에 적극 호응하여 WONIT Electronics에서 발주하는 모든 공사ㆍ용역ㆍ물품 구매 등의 입찰 및 계약과 관련하여 청렴계약 및 공정거래를 이행할 것을 다음과 같이 서약합니다.

1. 어떠한 명분으로도 WONIT Electronics의 입찰ㆍ낙찰ㆍ계약체결 및 계약이행(준공 및 납품 이후를 포함)과 관련하여 관련 직원에게 직접 또는 간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 및 알선 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며, 이와 관련한 위반사항을 제보하는 자(내부제보자)가 어떠한 불이익이나 차별을 받지 않도록 보호하겠습니다.

2. 계약을 이행함에 있어 부실 또는 부당하게 하지 않겠습니다.

3. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 위반되는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

4. 이번 입찰과 관련하여 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 어떠한 사항에 대하여도 경쟁자들과 사전에 협의·연락·합의·조정 등을 한 사실이 없음을 서약함과 동시에, 이후에도 자유경쟁을 부당하게 저해하는 어떠한 불공정한 행위도 하지 않겠습니다. 또한 이와 관련한 위반사항을 제보하는 자(내부제보자)가 어떠한 불이익이나 차별을 받지 않도록 보호하겠습니다.

   가. 이를 위반하여 입찰집행 중 또는 입찰집행 후에 공정거래위원회의 결정 또는 법원의 판결에 따라 담합사실이 인정되는 경우에는 WONIT Electronics는 입찰중지, 입찰무효, 계약 해제·해지, 공사중지, 손해배상청구, 공정거래위원회의 통지 및 검찰고발 등 일체의 조치를 취할 수 있음을 이해하였습니다.

   나. 또한 담합으로 WONIT Electronics에게 손해를 입혔을 경우에는 다음 각 호의 금액을 배상하도록 하겠습니다.

   (1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

   (2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

   (3) 기타 WONIT Electronics가 입증하는 담합으로 인한 유ㆍ무형의 손해

다. 나목에도 불구하고 구체적인 손해액을 산정하기가 곤란하거나 불가능한 경우에는 다음 각호의 금액을 배상하도록 하겠으며, 다목을 이유로 (1) 및 (2)의 금액으로 4호 위반에 따른 배상금액이 한정된다고 주장할 수 없음을 이해하였습니다.

(1) 입찰자: 입찰금액의 100분의 5

(2) 계약상대자: 계약금액의 100분의 10

라. 나목 및 다목의 배상액은 WONIT Electronics가 청구한 날로부터 60일 이내에 납부하도록 하겠으며, 이 기간 내에 납부하지 못할 경우에는 배상액과 별도의 지연손해금을 지급하여야 하고, 배상액(지연손해금 포함)을 WONIT Electronics가 당사에 지급할 타 대가에서 우선 공제하는 것에 동의하며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

5. 입찰 또는 계약에 관한 서류(전자서류 포함)를 위변조하거나 부정하게 행사하거나 기타 공정한 입찰 질서를 방해하는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

6. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

7. WONIT Electronics 직원이 계약과 관련하여 금품□향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 및 알선 제공 포함) 요구 또는 수수시 헬프라인(Help line)으로 신고하겠습니다.
* 헬프라인 : https://www.kbei.org/whistle (본 시스템은 신고자의 익명을 보장합니다.)

8. 소속된 모든 근로자의 인권을 존중하며, 근로자에 대하여 성희롱 및 폭언 등 가혹하거나 비인도적인 대우를 하지 않겠습니다. 또한 계약이행과 관련하여 환경, 안전 및 노동권 등을 고려한 인권경영의 실천을 위해 노력하겠습니다.

9. 「산업안전보건법」에 의한 안전조치 또는 보건조치를 소홀하게 하여 근로자 및 공중에게 위해가 가도록 하지 않겠습니다.

위 사항을 위반할 경우에 우리회사는 WONIT Electronics의 당해 입찰 건에 대한 입찰참가자격 취소, 낙찰자 결정 취소, 계약 취소, 계약의 해제 또는 해지, WONIT Electronics 등록업체 취소 및 입찰참가자격의 제한 등의 불이익이 있음을 충분히 이해하였습니다.

20 년 월 일

서 약 자

회사명 : ○ ○ ○ 대표자 : ○ ○ ○ (인)

WONIT Electronics 사장 귀하

[별지 제2호서식]

공정계약 서약서

□ 계 약 명 :

□ 계약번호 :

WONIT Electronics의 임직원은 계약 및 발주업무를 수행함에 있어 회사의 내부 규정과 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 집행할 것을 아래와 같이 서약합니다.

1. 계약상대자 등에게 금품, 향응, 취업제공 등 요구하거나 수수하지 않겠습니다.

2. 계약상대자 등에 대한 경영, 인사 및 계약상대자와 제3자간의 계약 내용에 대한 개입행위를 하지 않겠습니다.

3. 계약상대자 등에게 본 계약과 직접적인 관련이 없는 의무를 부과하거나 당사의 부담을 전가하는 행위를 하지 않겠습니다.

4. 입찰 시 들러리 요청 등 입찰 담합 관여행위를 하지 않겠습니다.

5. 그 밖에 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령 ·시행규칙」, 기획재정부 계약예규 및 당사 「계약규정」 등 법령과 규정을 위반하여 계약상대자의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 행위를 하지 않겠습니다.

※ 이를 위반하여 부당하게 업무를 처리한 경우
헬프라인(https://www.kbei.org/whistle)을 통해 해당내용을 신고할 수 있습니다.

20 년 월 일

서 약 자: WONIT Electronics 대표자 (인)

계약상대자: 귀하

[별지 제3호서식]

정부권장정책 이행검토서

□ 물품・공사・용역명 :

□ 검토대상

연번	구분(관련법)	구매가능 여부	구매불능 사유
1	중증장애인 생산품 (「중증장애인생산품 우선구매 특별법」)		
2	장애인표준사업장생산품 (「장애인고용촉진 및 직업재활법」)		
3	장애인기업제품 (「장애인기업활동 촉진법」)		
4	사회적기업제품 (「사회적기업 육성법」)		
5	사회적협동조합제품 (「협동조합 기본법」)		
6	기술개발제품 (「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」)		
7	여성기업제품 (「여성기업지원에 관한 법률」)		
8	창업기업제품 (「중소기업창업 지원법」)		
9	녹색제품 (「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」)		
10	혁신제품 (「조달사업에 관한 법률」)		

20 . . .

담당자 직급 : 성명 : (인)

확인자 직급 : 성명 : (인)

[별지 제4호서식]

수의계약 체결 제한 여부 확인서

• 해당하는 [ ]에 √ 표시를 합니다. (1쪽)

발주자	발주기관	발주부서	발주날짜
	발주내용		[ ] 공사 [ ] 용역 [ ] 물품 [ ] 기타
	수의계약 사유		

계약상대자 (확인인)	성명	소속	[ ] 개인 [ ] 법인 [ ] 단체 [ ] 기타
	연락처	주소	

수의계약 체결 제한 확인사항

①	발주기관의 **소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에** 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
②	**계약 업무을 법령상·사실상 담당하는 공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속**에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
③	발주기관(산하기관)의 **감독기관 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속**에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
④	발주기관(자회사)의 **모회사 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속**에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
⑤	**상임위원회 위원의 국회의원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속**에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
⑥	**공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의 의원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속**에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
⑦	**①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체**에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음
⑧	**①부터 ⑥까지 어느 하나에 해당하는 사람과 특수한 관계의 사업자**(공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 **단독으로 또는 합산하여 ① 발행주식 총수의 100분의 30 이상, ② 출자지분 총수의 100분의 30 이상, ③ 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체**)에 해당하는가?	[ ] 예 [ ] 아니오 [ ] 해당없음

「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

WONIT Electronics 계약상대자(확인인) (서명 또는 인)

[별지 제5호서식]

표준 연동계약서

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 또는 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 하도급대금 또는 납품대금(이하 “하도급대금등”이라 한다) 연동과 관련하여 원사업자 또는 위탁기업(이하 “원사업자등”이라 한다)과 수급사업자 또는 수탁기업(이하 “수급사업자등”이라 한다)은 아래 하도급계약 또는 수탁·위탁거래약정(이하 “하도급계약등”이라 한다)에 부수하여 다음과 같이 연동계약을 체결한다.

◇ 하도급계약등 명칭 :

◇ 하도급계약등의 체결 일자 :

제1조(목적) 이 계약은 위의 하도급계약등과 관련된 하도급대금등 연동에 관하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “원재료”란 하도급거래에서 목적물등의 제조, 수리, 시공 또는 용역수행에 사용되는 원재료 또는 수탁·위탁거래에서 물품등의 제조, 공사, 가공, 수리, 용역 또는 기술개발에 사용되는 원재료로서 천연재료, 화합물, 가공물, 중간재 등을 포함하되 이에 한정하지 아니한다.
2. “주요 원재료”란 그 비용이 하도급대금등의 100분의 10 이상인 원재료를 말한다.
3. “원재료 가격의 기준지표”란 주요 원재료 가격의 상승 또는 하락 정도를 측정하는 기준이 되는 지표를 말한다.
4. “조정요건”이란 주요 원재료의 가격이 기준시점 대비 비교시점에 변동한 비율로서 주요 원재료의 가격이 그 변동비율 이상 변동한 경우 하도급대금등을 조정하기로 한 기준이 되는 것을 말한다.
5. “조정 주기”란 조정요건 충족 여부를 따져 하도급대금등 연동 여부를 판단하는 주기를 말한다.
6. “조정일”이란 조정 주기에 따라 하도급대금등의 조정 여부를 판단하는 날을 말한다.
7. “조정대금 반영일”이란 목적물등 또는 물품등(이하 “목적물등”이라 한다)에 대하여 조정된 하도급대금등을 적용하는 기준이 되는 날을 말한다.
8. “하도급대금등 연동 산식”이란 주요 원재료의 가격이 조정요건을 충족하는 경우 주요 원재료 가격 변동을 반영하여 하도급대금등을 조정하기 위한 산식을 말한다.
9. “반영 비율”이란 주요 원재료 가격 변동분이 하도급대금등의 조정에 반영되는 비율을 말한다.

② 제1항에서 정한 용어 외의 용어의 뜻은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 또는 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른다.

제3조(하도급대금등 연동 대상 주요 원재료) 이 계약에 따라 하도급대금등 연동 대상 주요 원재료는 제2조제1항제2호에 따른 주요 원재료(이하 "연동 대상 주요 원재료"라 한다)로 한다.

제4조(하도급대금등 연동 대상 주요 원재료 가격의 기준지표) 연동 대상 주요 원재료 가격의 기준지표는 공신력 있는 기관이 주기적으로 고시하는 지표 또는 이에 준하는 지표로 한다. 다만, 이와 같은 지표를 사용하는 것이 적절하지 않거나 이에 해당하는 지표가 없는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 따라 정할 수 있다.

1. 원재료의 판매자가 수급사업자등에게 판매한 연동 대상 주요 원재료의 가격으로서 원사업자등이 확인할 수 있는 가격
2. 원사업자등이 연동 대상 주요 원재료의 판매자와 직접 협상한 가격 또는 원사업자등이 수급사업자등에 판매한 가격
3. 그 밖에 관련 자료를 바탕으로 원사업자등과 수급사업자등이 합의하여 정한 가격

제5조(「하도급대금등 연동표」의 작성) ① 원사업자등은 수급사업자등과 합의하여 「하도급대금등 연동표」의 각 기재사항을 적는다.

② 원사업자등 또는 수급사업자등은 「하도급대금등 연동표」의 각 기재사항과 관련하여 내용을 증빙할 수 있는 자료를 제공할 것을 상대방에게 요청할 수 있으며, 이때 요청하는 자료는 「하도급대금등 연동표」 작성을 위해 필요한 최소한의 자료에 한한다.

③ 제2항의 요청을 받은 상대방은 해당 자료를 성실하게 제공하여야 하며, 자료를 제공받은 당사자는 해당 자료를 이 계약의 목적 외로 사용하지 아니한다.

제6조(하도급대금등 연동 절차) ① 원사업자등과 수급사업자등은 「하도급대금등 연동표」에 따라 조정일마다 연동 대상 주요 원재료 가격의 기준시점 대비 비교시점의 변동률을 확인하고, 그 변동률이 조정요건을 충족하는 경우 하도급대금등 연동 산식에 따라 조정될 하도급대금등을 산출한다.

② 원사업자등은 제1항에 따라 산출된 금액을 기준으로 하도급대금등을 조정한다.

③ 원사업자등과 수급사업자등은 제2항에 따라 하도급대금등이 조정된 경우, 조정대금 반영일, 비교시점의 연동 대상 주요 원재료 기준가격 및 조정된 하도급대금등을 「하도급대금등 변동표」에 기재하고 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다) 또는 기명날인한다.

④ 원사업자등은 조정대금 반영일 이후에 납품되는 목적물등에 대하여 제2항에 따라 조정된 금액을 기준으로 하도급대금등을 지급한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지는 수급사업자등의 책임 있는 사유로 이행이 지연되어 조정대금 반영일 이후에 이행된 부분에 대해서는 적용하지 아니한다.

제7조(해석 등) ① 이 계약은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정), 제16조의2(공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정), 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제22조의2(공급원가 변동에 따른 납품대금의 조정), 제25조(준수사항)제1항제4호의 적용을 배제하는 것으로 해석되지 않는다.
② 「하도급대금등 연동표」는 이 계약의 부속합의서로서 이 계약과 동일한 효력이 있다.
③ 주요 원재료에 해당하지 않은 원재료 중 당사자가 합의하여 하도급대금등 연동제를 적용하기로 한 원재료에 대해 제4조부터 제6조까지, 제7조제1항 및 제2항을 준용한다.

제8조(금지행위) 원사업자등은 하도급대금등 연동과 관련하여 하도급거래에 관한 거래상 지위 또는 수탁·위탁거래에 관한 거래상 지위를 남용하거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법을 사용하지 아니한다.

※ 이 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위해 이 계약서를 2부 작성하여 계약의 양 당사자가 각각 서명 또는 기명날인한 후 각자 1부씩 보관한다.

붙임 1. 「하도급대금등 연동표」
2. 「하도급대금등 변동표」

20 년 월 일

원사업자등		수급사업자등	
상호 또는 명칭 :		상호 또는 명칭 :	
전화번호 :		전화번호 :	
주 소 :		주 소 :	
대표자 성명 :	(인)	대표자 성명 :	(인)
사업자(법인)번호 :		사업자(법인)번호 :	

[붙임 1]

하도급대금등 연동표

◇ 원사업자등과 수급사업자등은 하도급거래 또는 수탁·위탁거래에 관한 하도급대금등 연동을 위해 다음과 같이 정한다.

구분	기재사항
1. 하도급대금등 연동 대상목적물등의 명칭	
2. 하도급대금등 연동 대상주요 원재료	
3. 원재료 가격의 기준 지표	
4. 원재료 가격의 변동률 산정을 위한 기준시점 및 비교시점	기준시점: 비교시점:
5. 조정요건	
6. 조정주기	
7. 조정일	
8. 조정대금 반영일	
9. 하도급대금등 연동 산식	
9.1. 반영비율	
10. 기타 사항	

※ 하도급대금등 연동 대상 원재료별로 각각 작성하는 것을 원칙으로 하되, 동일한 목적물등에 사용되는 연동대상 원재료로서 3. ~ 10.까지 중 공통되는 사항이 있는 경우 하나의 연동표로 작성할 수 있음

[붙임 2]

하도급대금등 변동표

◇ 연동 대상 목적물등의 명칭:

조정일	대상 원재료	원재료 가격		하도급단가/대금		원사업자등 확인	수급사업자등 확인
		기준 시점	비교 시점	조정전 금액	조정후 금액		
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인
						서명 · 기명날인	서명 · 기명날인

[별지 제6호서식]

표준 미연동계약서

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 또는 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 하도급대금 또는 납품대금(이하 “하도급대금등”이라 한다) 연동과 관련하여 원사업자 또는 위탁기업(이하 “원사업자등”이라 한다)과 수급사업자 또는 수탁기업(이하 “수급사업자등”이라 한다)은 아래 하도급계약 또는 수탁·위탁거래약정(이하 “하도급계약등”이라 한다)에 따라 다음과 같이 미연동계약을 체결한다.

◇ 하도급계약등 명칭 :
◇ 하도급계약등 체결 일자 :
◇ 미연동 대상 목적물등 또는 물품등의 명칭 :
◇ 미연동 대상 주요 원재료 명칭 :
◇ 협의 개요 :
(협의한 일시/방법)
(원사업자등 측 협의책임자 성명/직위)
(수급사업자등 측 협의책임자 성명/직위)

제1조(하도급대금등 미연동 합의) 원사업자등과 수급사업자등은 위 하도급계약등의 주요 원재료에 대해 아래의 사유로 하도급대금등 연동을 하지 아니하기로 합의(이하 “미연동 합의”라 한다)한다.

미연동 사유	
원사업자등	
수급사업자등	

제2조(해석) 이 계약은 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제16조(설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정), 제16조의2(공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정), 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제22조의2(공급원가 변동에 따른 납품대금의 조정), 제25조(준수사항)제1항제4호의 적용을 배제하는 것으로 해석되지 않는다.

제3조(금지행위) ① 원사업자등은 미연동 합의와 관련하여 하도급거래에 관한 거래상 지위 또는 수탁·위탁거래에 관한 거래상 지위를 남용하거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법을 사용하지 아니한다.
② 원사업자등이 제1항을 위반한 경우 수급사업자등은 주요 원재료에 대해 하도급대금등 연동계약의 체결을 요구할 수 있으며, 원사업자등은 이에 응하여 연동 관련 의무를 준수해야 한다.

※ 이 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위해 이 계약서를 2부 작성하여 계약의 양 당사자가 각각 서명 또는 기명날인한 후 각자 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

원사업자등

상호 또는 명칭 :
전화번호 :
주 소 :
대표자 성명 : (인)
사업자(법인)번호 :

수급사업자등

상호 또는 명칭 :
전화번호 :
주 소 :
대표자 성명 : (인)
사업자(법인)번호 :

[별지 제7호서식]

표준비밀유지계약서 (본문)

수급사업자의 기술자료 제공과 관련하여 원사업자와 수급사업자는
다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적) 이 계약은 수급사업자가 원사업자에게 수급사업자의 기술자료를 제공하는 경우 해당 기술자료를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기술자료의 정의) ① 이 계약에서 '기술자료'란 수급사업자에 의해 비밀로 관리되고 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보·자료를 말한다.

가. 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보·자료

나. 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 저작권 등의 지식재산권과 관련된 기술정보·자료로서 수급사업자의 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

다. 시공프로세스 매뉴얼, 장비 제원, 설계도면, 연구자료 및 연구개발보고서 등 가목 또는 나목에 포함되지 않는 기타 사업자의 정보·자료로서 수급사업자의 기술개발(R&D)·생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

② 수급사업자가 제공한 기술자료에 비밀임을 알리는 문구('비밀' 또는 '대외비' 등의 국문 또는 영문 표시 등을 의미)가 표시되어 있지 않더라도 비밀로 관리되고 있는지 여부에는 영향을 미치지 아니한다.

③ 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부(기술자료에서 제외되는지 여부)에 의문이 있는 때에는 수급사업자에게 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 확인 요청을 받은 날부터 15일 이내에 원사업자에게 해당 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지를 서면으로 발송하여야 한다.

제3조(기술자료의 목적외 사용금지) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 「비밀유지계약 세부사항」에서 정한 목적으로만 사용해야 한다.

② 원사업자가 「비밀유지계약 세부사항」에서 정한 목적 수행을 위해 수급사업자의 기술자료를 제3자에게 제공하려 할 때는 사전에 수급사업자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 원사업자와 제3자 사이에 해당 기술자료가 비밀로 유지되어야 함을 목적으로 하는 별도의 비밀유지계약을 체결해야 하며, 그 이후에 그 제3자에게 해당 기술자료를 제공해야 한다.

③ 원사업자는 「비밀유지계약 세부사항」에 기재되어 있는 임직원들만 수급사업자의 기술자료를 보유할 수 있도록 필요한 합리적인 조치를 취해야 하며, 해당 임직원 각자에게 수급사업자의 기술자료에 대한 비밀유지의무를 숙지시켜야 한다. 이때 수급사업자는 원사업자에게 해당 임직원들로부터 비밀유지서약서를 제출받는 등의 방법으로 해당 기술자료의 비밀 유지에 필요한 합리적인 조치를 요구할 수 있다.

제4조(기술자료의 비밀유지 의무) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서 포함)으로 동의하지 않는 경우, 원사업자는 제공받은 기술자료를 타인에게 누설하거나 공개해서는 안 된다.

② 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위해 물리적 설비 설치 및 내부비밀관리지침 마련 및 정보보안교육 실시 등 기술자료를 보호하고 관리하는 데 필요한 합리적인 조치를 취해야 한다.

제5조(기술자료의 반환 또는 폐기방법) 「비밀유지계약 세부사항」 제4호에서 정한 기술자료의 반환 일까지 원사업자는 수급사업자의 기술자료 원본을 즉시 수급사업자에게 반환해야 하며, 일체의 복사본 등을 보유할 수 없다. 다만, 수급사업자의 선택에 따라 이를 반환하는 대신 폐기하는 경우에는 「비밀유지계약 세부사항」 제4호에서 정한 시점까지 이를 폐기하고 원사업자는 그 폐기를 증명하는 서류를 수급사업자에게 제공하여야 한다.

제6조(권리의 부존재 등) ① 이 계약은 수급사업자의 기술자료를 제공받는 원사업자에게 기술자료에 관한 어떠한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다. 다만, 원사업자가 「비밀유지계약 세부사항」에서 정한 목적에 따라 사용하는 경우는 그러하지 아니하다.
② 이 계약은 원사업자와 수급사업자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약의 체결, 제조물의 판매·구입 및 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않는다.
③ 수급사업자는 기술자료를 제공할 적법한 자격이 있음을 원사업자에 대해 보증한다.

제7조(비밀유지의무 위반시 배상) 원사업자가 이 계약을 위반한 경우 발생한 수급사업자의 손해를 배상해야 한다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(권리의무의 양도 및 계약의 변경) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 동의하지 않는 경우, 원사업자는 이 계약상의 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
② 이 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 합의한 내용을 작성한 서면에 기명날인 또는 서명하는 방법으로만 할 수 있다.
③ 「비밀유지계약 세부사항」 제5호에 기재되어 있는 임직원들의 퇴직, 전직 및 조직·업무변경 등으로 명단의 변경이 필요한 때에는 원사업자는 수급사업자의 사전 동의를 받은 후 해당 명단을 서면으로 수급사업자에게 통지하는 것으로 이 계약의 변경을 갈음할 수 있다.

제9조(일부무효의 특칙) 이 계약의 내용 중 일부가 무효인 사실만으로 그 외의 부분을 무효로 할 수 없다. 다만, 유효인 부분만으로 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 전부를 무효로 한다.

※ 이 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위해 이 계약서를 2부 작성하여 계약의 양 당사자가 각각 서명 또는 기명날인한 후 각자 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

원사업자등		**수급사업자등**	
상호 또는 명칭 :		상호 또는 명칭 :	
전화번호 :		전화번호 :	
주 소 :		주 소 :	
대표자 성명 :	(인)	대표자 성명 :	(인)
사업자(법인)번호 :		사업자(법인)번호 :	

[붙임]

비밀유지계약 세부사항

1. 수급사업자로부터 제공받는 기술자료의 명칭 및 범위

＊ 요구하는 기술자료의 명칭과 범위 등 구체적 내역을 명시하여 기재

2. 제1호에 따른 기술자료를 제공받는 목적

＊ 원사업자가 기술자료를 요구하는 정당한 사유 기재

3. 제1호에 따른 기술자료의 사용기간

4. 제1호에 따른 기술자료의 반환일 또는 폐기일

5. 기술자료를 제공받아 보유할 임직원의 명단

No.	보유자	이메일
1		
2		
3		
⋮		

＊ 위 임직원의 명단은 본 계약의 체결 및 이행을 위해서만 사용될 수 있는 것으로서 이를 무단으로 전송·배포할 수 없으며, 내용의 전부 및 일부의 공개 또는 복사를 금지함

＊＊ 본 건 기술자료를 제3호에 따른 사용기간 중 보유할 임직원 명단을 기재